

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
8253/2538

นาย สม พงษ์ ชีระเจริญไชย
นาย ศราวุธ วรรณานนท์

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 331

จำเลยทำสัญญาเช่าช่วงพื้นที่พิพาทจากโจทก์ จำเลยมีหน้าที่ต้องชำระค่าเช่าให้แก่โจทก์ผู้ให้เช่าช่วงแต่บริษัท อ. ผู้เป็นเจ้าของและผู้ให้เช่าเดิมก็ยังคงมีสิทธิเรียกค่าเช่าจากจำเลยผู้เช่าช่วงได้โดยตรง ทั้งบริษัท อ. ได้แจ้งให้จำเลยทำสัญญาเช่ากับตน โดยอ้างว่าได้บอกเลิกสัญญาเช่าต่อผู้ให้เช่าเดิมแล้ว หากไม่ปฏิบัติตามจะฟ้องขับไล่จนทำให้จำเลยต้องทำสัญญาเช่ากับบริษัท อ. ตามพฤติการณ์ดังกล่าว จำเลยย่อมไม่อาจทราบได้ว่าฝ่ายใดมีสิทธิดีกว่ากัน การที่จำเลยนำเงินค่าเช่าซึ่งได้รับการทวงถามจากโจทก์และบริษัท อ. ไปวางที่สำนักงานวางทรัพย์ถือได้ว่าจำเลยไม่สามารถหยั่งรู้ถึงสิทธิหรือไม่รู้ตัวเจ้าหนี้ได้แน่นอนโดยมิใช่เป็นความผิดของจำเลยเมื่อจำเลยไม่ทราบว่าใครมีสิทธิดีกว่ากัน จึงจำเป็นที่จำเลยจะต้องกำหนด เงื่อนไขไว้ว่า ให้ผู้มีสิทธิที่แท้จริงในการให้เช่าพื้นที่พิพาทเป็นผู้รับเงินค่าเช่าที่วางไว้ ไม่เป็นการกำหนดเงื่อนไขอันเป็นการทำให้โจทก์ไม่สามารถรับเงินได้การวางเงินของจำเลยชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 331 แล้ว

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยทำสัญญาเช่าพื้นที่ 2.84 ตารางเมตรชั้นที่ 3 ด้านทิศใต้ในอาคารมานูญครองเซ็นเตอร์ ของบริษัทมานูญครองอบพีชและไซโล จำกัด จากโจทก์ ซึ่งได้เช่าช่วงมาโดยชอบและเป็นผู้มีสิทธิครอบครองใช้ประโยชน์ในพื้นที่ดังกล่าวมีกำหนด 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2534 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 17,000 บาท จำเลยผิดนัดชำระค่าเช่าตั้งแต่เดือนเมษายน 2534 สัญญาเช่าเลิกกันแล้ว แต่จำเลยไม่ยอมส่งมอบสถานที่เช่าคืนโจทก์ ทำให้โจทก์เสียหายขาดประโยชน์ โดยโจทก์อาจนำสถานที่เช่าออกให้บุคคลภายนอกเช่า ซึ่งจะได้ค่าเช่าไม่ต่ำกว่าเดือนละ 25,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยขนย้ายทรัพย์สินและบริวารออกจากสถานที่เช่า ห้ามจำเลยและบริวารเข้าเกี่ยวข้ออีกต่อไปให้จำเลยชำระเงินค่าเช่าที่ค้างชำระและดอกเบี้ยถึงวันที่สัญญาเช่าเลิกกันรวมทั้งค่าเสียหายแก่โจทก์จำนวน 153,432 บาทพร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 152,240 บาทนับตั้งแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จกับค่าเสียหายอีกเดือนละ 25,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะส่งมอบสถานที่เช่าคืนโจทก์

จำเลยให้การว่า จำเลยทำสัญญาเช่าพื้นที่ในอาคารมานูญครองเซ็นเตอร์ของบริษัทมานูญครองอบพีชและไซโล จำกัดจากโจทก์จริง และชำระค่าเช่าให้แก่โจทก์ตลอดมา แต่เนื่องจากในเดือนกุมภาพันธ์ 2534 บริษัทมานูญครองอบพีชและไซโล จำกัดมีหนังสือแจ้งให้จำเลยทำสัญญาเช่าพื้นที่พิพาทกับตน โดยอ้างว่าได้บอกเลิกสัญญาเช่าต่อบุคคลที่โจทก์เช่าช่วงพื้นที่พิพาทมาแล้วจำเลยไม่อาจทราบได้ว่าใครเป็นผู้มีสิทธิให้เช่าที่แท้จริงระหว่างโจทก์กับบริษัทมานูญครองอบพีชและไซโล จำกัด ทั้งนี้เพราะต่างฝ่ายต่างก็เรียกให้จำเลยชำระค่าเช่า เพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่จำเลย จำเลยจึงนำค่าเช่าแต่ละเดือนเริ่มตั้งแต่เมษายน 2534 เป็นต้นมาไปวางไว้ที่กรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรม โดยระหว่างโจทก์กับบริษัทมานูญครองอบพีชและไซโลจำกัด ฝ่ายใดมีสิทธิรับเงินค่าเช่าก็สามารถรับไปได้ จำเลยจึงมิได้ผิดสัญญาเช่าและมีได้ทำละเมิดต่อโจทก์ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง โจทก์อุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนโจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเป็นอันยุติฟังได้ตามที่คู่ความรับและไม่ได้เถียงกัน อีกทั้งไม่ได้อุทธรณ์ฎีกาต่อมาว่าโจทก์เช่าช่วงพื้นที่ชั้น 3 อาคารมาบุญครอง เซ็นเตอร์ของบริษัทมาบุญครองออปฟิชและไซโล จำกัด เนื้อที่ 2.84 ตารางเมตรจาก นางสาวสุภาภี สีนุญเรือง ผู้เช่าเดิมแล้วให้จำเลยเช่าช่วงอีกทอดหนึ่งมีกำหนด 2 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2534 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 17,040 บาท ตามหนังสือสัญญาเช่าเอกสารหมายเลข 1 ต่อมาเดือนกุมภาพันธ์ 2534 บริษัทมาบุญครองออปฟิชและไซโล จำกัด ซึ่งเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเอ็ม บี เค พร็อพเพอร์ตี้ส์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มีหนังสือแจ้งให้จำเลยทำสัญญาเช่ากับตนโดยอ้างว่าได้บอกเลิกสัญญาเช่าต่อผู้เช่าเดิมแล้ว หากไม่ปฏิบัติตามจะฟ้องขับไล่ตามหนังสือแจ้งให้ทำสัญญาเช่าเอกสารหมายเลข 1 และ 2 จำเลยทำสัญญาเช่ากับบริษัทเอ็ม บี เค พร็อพเพอร์ตี้ส์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในเดือนมีนาคม 2535 ตามสัญญาเช่าเอกสารหมายเลข 3 และ 4 ทั้งโจทก์และบริษัทเอ็ม บี เค พร็อพเพอร์ตี้ส์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ต่างก็เรียกให้จำเลยชำระค่าเช่าตั้งแต่เดือนเมษายน 2534 เป็นต้นมา จำเลยไม่ทราบว่าจะชำระให้แก่ฝ่ายใด จึงนำค่าเช่าประจำเดือนเมษายน 2534 ถึงเดือนธันวาคม 2535 ไปวางที่สำนักงานวางทรัพย์กลางกรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม โดยกำหนดเงื่อนไขให้โจทก์หรือบริษัทเอ็ม บี เค พร็อพเพอร์ตี้ส์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ซึ่งศาลพิพากษาว่าเป็นผู้มีสิทธิที่แท้จริงในการให้เช่าพื้นที่พิพาทเป็นผู้รับไป แต่ไม่มีฝ่ายใดสามารถรับไปได้เพราะติดขัดในเงื่อนไขที่จำเลยกำหนดไว้ คดีมีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาข้อกฎหมายของโจทก์ว่า การวางเงินของจำเลยดังกล่าวเป็นกรณีที่จำเลยผู้ชำระหนี้ไม่สามารถหยั่งรู้ถึงสิทธิหรือไม่รู้ตัวเจ้าหนี้ได้แน่นอนโดยมิใช่เป็นความผิดของตน เพื่อประโยชน์แก่โจทก์ผู้เป็นเจ้าหนี้และทำให้จำเลยหลุดพ้นหนี้ที่จะต้องชำระแก่โจทก์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 331 หรือไม่ ศาลฎีกา เห็นว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 331บัญญัติว่า "ถ้าเจ้าหนี้

บอกปิดไม่ยอมรับชำระหนี้ก็ดี หรือไม่สามารถจะรับชำระหนี้ได้ก็ดี หากบุคคลผู้ชำระหนี้วางทรัพย์อันเป็นวัตถุแห่งหนี้ไว้เพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้แล้ว ก็ย่อมเป็นอันหลุดพ้นจากหนี้ได้ ความข้อนี้ท่านให้ใช้ตลอดถึงกรณีที่บุคคลผู้ชำระหนี้ไม่สามารถหยั่งรู้ถึงสิทธิ หรือไม่รู้ตัวเจ้าหนี้ได้แน่นอนโดยมิใช่เป็นความผิดของตน" ถึงแม้ข้อเท็จจริงจะได้ความว่าเดิมจำเลยทำสัญญาเช่าช่วงพื้นที่พิพาทจากโจทก์ตามสัญญาเช่าเอกสารหมายเลข 1 อันทำให้จำเลยในฐานะผู้เช่าช่วงมีหน้าที่ต้องชำระค่าเช่าให้แก่โจทก์ผู้ให้เช่าช่วง แต่บริษัทเอ็ม บี เค พร็อพเพอร์ตี้ส์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้เป็นเจ้าของพื้นที่ดังกล่าวและเป็นผู้ให้เช่าเดิมก็ยังคงมีสิทธิเรียกค่าเช่าพื้นที่พิพาทจากจำเลยผู้เช่าช่วงได้โดยตรงตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 545 อีกทั้งบริษัทเอ็ม บี เค พร็อพเพอร์ตี้ส์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้มีหนังสือแจ้งให้จำเลยทำสัญญาเช่ากับตนโดยอ้างว่าได้บอกเลิกสัญญาเช่าต่อผู้เช่าเดิมแล้ว หากไม่ปฏิบัติตามจะฟ้องขับไล่จนทำให้จำเลยต้องทำสัญญาเช่ากับบริษัทเอ็ม บี เค พร็อพเพอร์ตี้ส์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ในเดือนมีนาคม 2535 ตามพฤติการณ์ดังกล่าว บุคคลผู้เป็นพ่อค้าเช่นจำเลยย่อมไม่อาจทราบได้ว่าฝ่ายใดมีสิทธิในเงินค่าเช่าดีกว่ากัน การที่จำเลยนำเงินค่าเช่าที่พิพาทซึ่งได้รับการทวงถามให้ชำระจากโจทก์และบริษัทเอ็ม บี เค พร็อพเพอร์ตี้ส์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ไปวางที่สำนักงานวางทรัพย์กลาง กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรมกรณีจึงถือได้ว่า จำเลยผู้ชำระหนี้ไม่สามารถหยั่งรู้ถึงสิทธิหรือไม่รู้ตัวเจ้าหนี้ได้แน่นอน โดยมิใช่เป็นความผิดของจำเลยเมื่อจำเลยไม่ทราบว่าระหว่างโจทก์กับบริษัทเอ็ม บี เค พร็อพเพอร์ตี้ส์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ใครมีสิทธิดีกว่ากันจึงจำเป็นต้องอยู่เองที่จำเลยจะต้องกำหนดเงื่อนไขในการวางทรัพย์ไว้ว่า ให้ผู้มีสิทธิที่แท้จริงในการให้เช่าพื้นที่พิพาทเป็นผู้รับเงินค่าเช่าที่วางไว้ กรณีดังกล่าวหาใช่เป็นการกำหนดเงื่อนไขอันเป็นการทำให้โจทก์ไม่สามารถรับเงินได้ไม่ ทั้งนี้เพราะหากโจทก์พิสูจน์ได้ว่า โจทก์มีสิทธิตามสัญญาเช่าดีกว่าบริษัทเอ็ม บี เค พร็อพเพอร์ตี้ส์ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ผู้ให้เช่าเดิม โจทก์ก็สามารถรับเงินค่า

เช่าที่จำเลยวางไว้ไปได้การวางเงินของจำเลยชอบด้วยประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 331 แล้วจำเลยจึงหลุดพ้นจากหนี้ที่จะต้องชำระแก่โจทก์"

พิพากษายืน

(ปรีชา นาคพันธุ์-อำนวยการ สุขพรหม-ระพินทร บรรจงศิลป์)

<u>แหล่งที่มา</u>	<u>เนติบัณฑิตยสภา</u>
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>